



BUKU INFORMASI - 3

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

TINGKAT DASAR

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
PENDAHULUAN	4
1.1. Tujuan Umum.....	4
1.2. Tujuan Khusus.....	4
1.3. Gambaran Umum.....	4
PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA	6
2.1 Pengguna Anggaran (PA)	6
2.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....	8
2.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	8
2.4 Pejabat Pengadaan	11
2.5 Kelompok Kerja Pemilihan	12
2.6 Agen Pengadaan	13
2.7 PjPHP/PPHP	15
GLOSARIUM.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan penyelenggara Swakelola	18
Tabel 2. Contoh persyaratan izin usaha penyedia barang/jasa.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Umum

Setelah buku informasi selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami tugas dan kewenangan serta persyaratan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

1.2. Tujuan Khusus

Setelah mempelajari buku informasi ini, peserta diharapkan memahami:

1. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA)
2. Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pengadaan
5. Tugas dan Persyaratan Pokja Pemilihan
6. Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan
7. Tugas dan persyaratan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)
8. Tugas Penyelenggara Swakelola; dan
9. Persyaratan dan tanggung jawab Penyedia.

1.3. Gambaran Umum

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pembagian tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi.

Pembahasan buku informasi dimulai dengan tugas dan kewenangan para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana tujuan pengadaan ditetapkan secara spesifik dan selaras dengan tujuan organisasi. *Value for Money* menjadi tujuan utama dalam menjalankan fungsi pengadaan, khususnya untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di dalam BAB II akan dijelaskan tentang tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan (PP)
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)
8. Penyelenggara swakelola
9. Penyedia

Buku Informasi ini merupakan bagian dari bahan ajar pembelajaran Pengadaan Barang/ Jasa Tingkat Dasar untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada bagian akhir buku informasi ini, tersedia :

- Daftar Referensi yang berisikan rujukan literatur terkait
- Glossarium yang berisikan istilah yang digunakan dalam buku informasi ini
- Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran (PA)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- d. Pejabat Pengadaan (PP)
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP).
- h. Penyelenggara Swakelola
- i. Penyedia

2.1 Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk APBN yang bertindak selaku PA adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Contoh: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).

2.1.1. Tugas dan kewenangan PA :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;

- e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan penunjang langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes
- m. Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK
- n. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA sesuai dengan peraturan perundang undangan.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan huruf a sampai huruf f kepada KPA.

2.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2.1. Tugas dan kewenangan KPA :

- a. Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.
- b. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
- c. Dapat mendelegasikan kewenangan kepada PPK yang terkait dengan :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

2.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

2.2.2. Tugas PPK:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung yang dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli yang dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200 juta (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

2.2.3. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK:

- a. memiliki integritas dan disiplin;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar sampai dengan 31 Desember 2023;
- d. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) atau paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a; dan
- e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- f. dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

2.2.4. PPK dapat dijabat oleh :

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; atau
- c. Personel lain.

2.2.5. PPK tidak boleh dirangkap oleh:

- a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
- b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
- c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

2.4 Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

2.4.1. Tugas Pejabat Pengadaan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2.4.2. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan:

- a. memiliki integritas dan disiplin;
- b. menandatangani Pakta Integritas
- c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
- d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan.

2.4.3. Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:

- a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
- b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

2.5 Kelompok Kerja Pemilihan

Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

2.5.1. Tugas Pokja Pemilihan :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

2.5.2. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan:

- a. memiliki integritas dan disiplin;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; dan/atau e. dapat bekerja sama dalam tim.

2.5.3. Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai :

- a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
- b. PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

2.6 Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

2.6.1. Ketentuan Agen Pengadaan:

- 1) Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis (sama persis) dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.6.2. Agen Pengadaan digunakan dalam hal:

- a. Satuan kerja [LD1] yang tidak didesain untuk Pengadaan Barang/Jasa;
Contoh satuan kerja: sekolah, puskesmas, kantor camat
- b. Aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil yang mana Sumber Daya Manusia difokuskan untuk tugas pokok dan fungsi utama sehingga tidak efektif jika mengelola fungsional pengadaan; [LD2]
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;

- f. Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah disbanding dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri[LD3]; atau
- g. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

2.6.3. Kriteria Agen Pengadaan

1. UKPBJ untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga) termuat dalam sistem informasi kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP; dan
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultansi;
 - d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - g. memiliki pengalaman dibidang Pengadaan Barang/Jasa, kecuali untuk Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
 - h. mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - i. mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
3. Pelaku Usaha perorangan untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. menandatangani Pakta Integritas;
 - d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - g. memiliki kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - h. memiliki pengalaman terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah terakreditasi internasional.

2.6.4. Kewenangan Agen Pengadaan:

1. Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia.
2. Proses pemilihan Penyedia dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan.
3. Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya.
4. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat berwajib.

2.7 PjPHP/PPHP[yn4]

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

2.7.1. Tugas PjPHP/PPHP:

- a. Tugas PjPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Tugas PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Pemeriksaan administrasi yang dimaksud adalah kelengkapan dokumen administrasi sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan, memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.7.2. Dokumen yang harus diperiksa oleh PjPHP/PPHP meliputi:

- a. Dokumen program/penganggaran meliputi :
 - Untuk APBN: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKAKL)
 - Untuk APBD: Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- b. Surat penetapan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh KPA (APBN) atau PA (APBD)
- c. Dokumen perencanaan pengadaan yang meliputi
 - Identifikasi Kebutuhan
 - Penetapan jenis pengadaan
 - Cara Pengadaan
 - Jadwal Pengadaan
 - Anggaran
- d. RUP/SIRUP yaitu dokumen rencana umum pengadaan atau sistem informasi rencana umum pengadaan.
- e. Dokumen persiapan pengadaan yang meliputi Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak.

- f. Dokumen pemilihan Penyedia yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen tender/seleksi/pengadaan langsung
- g. Dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan
- h. Dokumen serah terima hasil pekerjaan yang dilampiri dengan berita acara pemeriksaan fisik (*visual dan dimensional*), berita acara instansi dan Uji fungsi dan/atau berita acara pelatihan untuk operator serta sertifikat hasil uji destruktif test (jika dipersyaratkan).

2.7.3. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP:

- a. memiliki integritas dan disiplin;
- b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memahami administrasi proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. menandatangani Pakta Integritas.

PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

2.8 Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola baik sebagai Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

2.8.1. Tugas masing-masing Tim Penyelenggara Swakelola dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Personel pada Tim Penyelenggara yang meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

No	Tipe Swakelola	Personil		
		Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
1	I	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		
2	II	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana Swakelola
3	III	Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA		Pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola
4	IV	Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola		

Tabel 1. Penetapan penyelenggara Swakelola

Catatan:

PA/KPA yang dimaksud
untuk APBN dapat ditetapkan oleh PA/KPA,
untuk APBD harus ditetapkan oleh PA.

2.9 Penyedia

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.9.1. Tanggung Jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.
- b. kualitas barang/jasa yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai kualitas /mutu yang ditentukan dalam lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai jumlah/volume yang ditentukan dalam daftar kuantitas dan harga (DKH).
- d. ketepatan waktu penyerahan yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam lampiran jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- e. ketepatan tempat penyerahan yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai dengan lokasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak.

2.9.2. Persyaratan Penyedia sebagai berikut:

2.9.2.1. Syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa

2.9.2.1.1. Penyedia Badan Usaha:

1. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultasi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok

atau kualifikasi lapangan usaha.

No	Persyaratan	Bentuk Perizinan	Dasar Hukum
Persyaratan administrasi/legalitas			
1	Izin Usaha sesuai peraturan yang berlaku	SIUP (surat izin usaha perdagangan)	UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
		SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers)	UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
		SIUJK (surat izin usaha jasa konstruksi)	UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
		TDUP (tanda daftar usaha pariwisata)	UU No. 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata
		SII (surat izin industri)	UU No. 3 tahun 2014 ttg Perindustrian dan PP 105 tahun 2015 tentang izin usaha industri

Tabel 2. Contoh persyaratan izin usaha penyedia barang/jasa

2. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa;
 - c. Kartu Tanda Penduduk.

7. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- f. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari

seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.9.2.1.2. Penyedia Perorangan :

1. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
3. menandatangani Pakta Integritas;
4. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

2.9.3. Syarat kualifikasi teknis Penyedia Barang/Jasa

2.9.3.1. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang

- a. Memiliki pengalaman:
 1. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun

swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

2.9.3.2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Lainnya

- a. Memiliki pengalaman :

1. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
2. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

2.9.3.3. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pekerjaan Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

2.9.3.4. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

- a. Memiliki pengalaman:
 1. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 2. Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- b. Memiliki sumber daya manusia :
 1. Manajerial;
 2. tenaga kerja (jika diperlukan).
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

2.9.3.5. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

- a. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
- b. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- c. Kualifikasi Teknis:
 1. pendidikan;
 2. sertifikat keahlian/teknis;

3. pelatihan/kursus;
4. pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis; dan/atau
5. memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

2.9.3.6. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

2.9.4.6.1. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

- a. Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.
- b. SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

2.9.4.6.2. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pekerjaan Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

2.9.4. Kemitraan

Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka:

- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau
- b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli asing. Tenaga ahli asing

digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

REFERENSI

1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
4. UU No. 10 tahun 2009 Tentang Pariwisata
5. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2015 tentang izin usaha industri
8. Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Perlem LKPP No. 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
11. Perlem LKPP No. 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

GLOSARIUM

Pengguna Anggaran	Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN	Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD	Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara
Pejabat Pengadaan	Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan <i>E-purchasing</i> .
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Pokja Pemilihan	Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia
Agen Pengadaan	UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Penyelenggara Swakelola	Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
Penyedia	Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian
Pelaku Usaha	Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
<i>Value for Money</i>	Istilah yang digunakan untuk menilai bahwa organisasi telah memperoleh manfaat yang maksimal dari barang/jasa yang maksimal dari barang/jasa yang diadakan.

INDEKS

A

Agen Pengadaan · 3,4,5,6

K

Kuasa Pengguna Anggaran · 3,4,6,7

P

Pengguna Anggaran · 3,4,5,6

Pejabat Pembuat Komitmen · 3,4,5,6,7

Pokja Pemilihan · 3,4,5,8,9

Pejabat Pengadaan · 4,5,6,7,8

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan · 3,4,5,6,9

Penitia Penerima Hasil Pekerjaan · 3,4,5,6,9

Penyelenggara Swakelola · 3,4,5,6,9

Pelaku Usaha · 5,10

Penyedia Barang/Jasa · 3,4,5,6,7,8,10,11

U

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa · 8,9
